

일련번호	06	감사자			공 개(○) 비공개()
신문상 조치인원		재정상 조치방법	기타	재정상 조치금액	3,205천원

시정(금액)·통보

제 목 미수채권 관리 미흡

소 관 부 서 »»»지사

조 치 부 서 »»»지사

내 용

1. 업무 개요

»»»지사(이하 “지사”라 한다)는 °F°F도 ㉢㉢군 ㉢㉢면 송곡리 2042번지 토지 지하에 광역상수도관로가 무단으로 매설되어 있다는 이유로 원고 김정환이 제기한 ‘17~’21년까지의 토지사용료 15,900,000원을 청구하는 소송(2022. 4. 4. 제기)에 응소하였고, 이 소송은 2심(2023. 10. 26.)에서 우리 공사에 승소판결이 내려졌고, 이 판결은 우리 공사의 승소로 최종 확정(2023. 11. 15.)되었다. 그리고 ㉢㉢은 이 소송에 지출한 비용에 대한 회수의견을 지사로 조회(2023. 11. 20.)하였고, 지사는 소송비용을 회수해야 한다는 의견으로 ㉢㉢㉢에 회신하였다. 이에 ㉢㉢㉢은 법원에 소송비용확정신청을 하였고, 회수해야 할 소송비용 3,204,737원에 대한 소송비용확정결정문을 지사로 송부하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「소송미수채권관리업무기준」 제4조(채권의 계상)에 따르면 소송의 결과에 따라 채권이 확정되면 채권관리부서장은 「공기업·준정부기관 회계기준」 제65조(불

확정채권·채무의 정리)에 따라 회계장부에 미수채권으로 즉시 계상하여야 하며, 회계장부에 계상할 때에는 소송개요 및 확정판결문 등 관련 자료를 첨부하여 관리해야 하고, 소송비용액 확정결정에 따라 즉시 채무자에게 채무이행을 요청하여야 하며, 채무이행 요청은 공문발송 등을 통해 실시하고 이때 발송되는 공문에는 미 이행 시 강제집행 등 법적 조치를 취한다는 내용이 포함되어야 한다. 그리고 납부독촉에도 상대방이 기한 내 지급하지 않은 경우, 지체없이 강제집행에 필요한 재산명시 절차 등을 진행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

지사는 감사일 현재(2025. 3월)까지 2024. 10. 11.자로 확정된 소송비용 3,204,737원을 미수채권으로 계상하지 않았으며, 상대방에게 소송비용 확정결정액 상환요청을 하지 않았다. 그리고, 강제집행에 필요한 재산명시 등 채권회수를 위한 업무를 진행하지 않았다.

관계부서 의견 »»»지사는 감사결과를 받아들이며 향후 「소송미수채권관리업무기준」 등 관련 기준에 따라 소송채권을 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 »»»지사장은

- ① 소송비용확정액 3,204,737원을 장부에 계상하시기 바라며, (시정(금액))
- ② 관리 중인 미수채권에 대하여 상환요청, 재산명시 신청, 강제집행 등 채권회수를 위한 절차를 진행하시기 바랍니다. (통보)